



Besluit

Ons kenmerk: ACM/DE/2017/201313_OV
Zaaknummer: 17.0231.53

Besluit op basis van artikel 11, tweede lid, van de Warmtewet tot het intrekken van de vergunning van Delta Energy B.V. tot het leveren van warmte.

1 Juridisch kader

1. De Minister van Economische Zaken (hierna: de Minister) kan op basis van artikel 11, eerste lid van de Warmtewet een op grond van artikel 10 van de Warmtewet verleende vergunning voor het leveren van warmte intrekken. De Minister gaat slechts tot intrekking van de vergunning over, voor zover het belang van een betrouwbare levering van warmte tegen redelijke voorwaarden en een goede kwaliteit van de dienstverlening aan verbruikers zich daartegen niet verzet.
2. Op basis van artikel 11, tweede lid van de Warmtewet kan een vergunning worden ingetrokken indien:
 - a. de houder van de vergunning dit verzoekt;
 - b. de vergunninghouder de aan de vergunning verbonden voorschriften of opgelegde beperkingen niet nakomt;
 - c. de vergunninghouder de opgedragen voorzieningen, bedoeld in artikel 12b, tweede lid, niet treft;
 - d. de vergunninghouder bij de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste en volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag zou hebben geleid;
 - e. de vergunninghouder naar het oordeel van Onze Minister om andere redenen niet langer in staat moet worden geacht de vergunde activiteit of in de vergunning opgenomen voorschriften na te komen.
3. Bij 'Besluit mandaat, volmacht en machtiging ACM'¹ heeft de Minister mandaat, volmacht en machtiging verleend aan de ACM tot onder andere het nemen van besluiten die verband houden met artikel 11, eerste lid van de Warmtewet.

¹ Besluit van 28 oktober 2015, stcrt, nr. 2015, 37883.



Besluit

2 Procedure en beoordeling

4. Op 8 maart 2016 heeft de ACM namens de Minister aan Delta Energy B.V. een vergunning als bedoeld in artikel 10 van de Warmtewet verleend voor het leveren van warmte.
5. Bij brief van 21 april 2017 heeft Delta Energy B.V. verzocht om de vergunning tot levering van warmte in te trekken. Reden van dit verzoek is de overdracht van de netten aan Ennatuurlijk B.V.
6. Naar aanleiding van deze brief heeft de ACM besloten om de vergunning van de Delta Energy B.V. tot het leveren van warmte in te trekken.

2/2

3 Besluit

7. Gelet op artikel 11, tweede lid, onder a, van de Warmtewet besluit de Minister de aan Delta Energy B.V. verleende vergunning als bedoeld in artikel 10 van de Warmtewet voor het leveren van warmte, in te trekken.
8. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Het besluit zal tevens gepubliceerd worden op de internetpagina van de ACM.

Den Haag

Datum: 12 mei 2017

De Minister van Economische Zaken
Namens deze

w.g.

P.J.H. Benner

Teammanager Directie Energie

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Consument en Markt, Directie Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In het bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven